

1500476-87.2022.8.26.0617

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: BRENNO GIMENES CESCA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/07/2022

... Superior Tribunal de Justiça:

"(...) ROUBO MAJORADO. EXASPERAÇÃO RELATIVA A DUAS CAUSAS DE AUMENTO EM FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA LEGAL. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DENOTAM MAIOR REPROVAÇÃO DA CONDUTA.

(...)

2. "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

2ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, - Jd. Aquários

CEP: 12246-260 - São José dos Campos - SP

Telefone: (12) 3205-1654 - E-mail: sjcampos2cr@tjsp.jus.br

1500476-87.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500476-87.2022.8.26.0617 2022/000311

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE ROBERTO SILVA SOUZA

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRENNO GIMENES CESCA

Vistos.

JOSÉ ROBERTO SILVA SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, por 9 vezes, duas delas c.c. art. 61, II, "h", na forma do art. 70, todos do Código Penal, porque, segundo narrou a inicial e seu aditamento (fl. 253), no dia 09.04.2022, por volta das 15h20min, no estabelecimento comercial "Anjo da Guarda Loja Infantil Eireli", localizado na Avenida Manoel Borba Gato, nº 38, Jardim Nova América, nesta cidade e comarca, agindo previamente ajustado com outros dois indivíduos ainda não identificados, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu, para si, uma bolsa, CNH, chave de veículo JEEP/Compass, um aparelho de telefonia celular da marca Apple Iphone 7, duas pulseiras e quatro anéis e a

quantia de R\$ 190,00, pertencentes a Ana Lúcia de Toledo Montandon Dumont, de 66 anos de idade; um aparelho de telefonia celular, Samsung, pertencente a Gilsilane Siqueira; um notebook, Dell, uma bolsa e um aparelho de telefonia celular, Samsung, pertencentes a Guilherme Veloso Rodrigues; dois anéis de ouro, uma aliança e um aparelho de telefonia celular, Samsung, pertencentes a Clélia Rodolfo Pereira; uma aliança e uma meia aliança de brilhante e banhada a ouro, pertencentes a Susette Lopes de Moura; um anel, uma aliança, um notebook da marca Dell, oito aparelhos de telefonia celular, das marcas Samsung, LG, Xiomi e Motorola, uma máquina fotográfica Nikon, D300, com lente objetiva de 200mm, e um HD externo, pertencentes a Cinthia Calil Botelho Cifuentes; um notebook da marca Asus, pertencente a Emerson Lasso Cifuentes; o aparelho de telefonia celular Samsung A 10, de cor azul, avaliado em R\$ 900,00 (fls. 48), um anel e duas pulseiras, pertencentes a Maria Cristina de Toledo, de 64 anos de idade; e R\$ 500,00, cartões, documentos e uma carteira, da marca Victor Hugo, pertencentes a Maria Ângela Toledo Pereira.

Recebida a denúncia em 20.04.2022 (fl. 87), o réu foi citado pessoalmente (fl. 103), apresentando defesa (fls. 110/111).

Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 179/181), houve aditamento da peça inicial, o qual foi recebido após manifestação da defesa (arquivo digital - fls. 253/254). Em audiência, foi colhida a prova oral e o réu interrogado (depoimentos colhidos pelo sistema audiovisual, gravados em arquivo digital).

Em debates o Ministério Público requereu a procedência, nos exatos termos da denúncia (arquivo digital).

A defesa, a seu turno, buscou o afastamento das causas de aumento; a fixação da pena no mínimo legal; a compensação da reincidência com a confissão; a imposição de regime diverso do mais gravoso para início de cumprimento de pena; e o direito de recorrer em liberdade (arquivo digital).

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

O réu, interrogado em juízo, confessou a prática dos roubos, dizendo que após consumir crack com diversas pessoas, praticou os roubos ventilados com duas pessoas, subtraindo todos os bens descritos na inicial. Cada um de seus comparsas portava um simulacro de arma de fogo (arquivo digital).

A vítima EMERSON LASSO CIFUENTE disse ter visualizado, pelo aplicativo das câmeras de segurança do estabelecimento, o momento em que sua esposa fora rendida por um dos três criminosos, anotando que ela levou uma coronhada, e que os demais funcionários e clientes já estavam rendidos e deitados no chão. Contatou a empresa responsável pelo monitoramento da loja, tendo os policiais chegado ao local em pouco tempo. Levaram seu notebook, que foi recuperado no mesmo dia na delegacia. Da loja, levaram todos os aparelhos celulares, uma máquina fotográfica, e um HD externo, além de joias dos clientes. O prejuízo do estabelecimento foi de cerca de R\$ 20.000,00, pois nada foi recuperado. O criminoso mais alto, que deu uma coronhada em sua esposa, estava de bermuda, chinelo e sem máscara, anotando que ele tinha o rosto "amassado", queixo grande, e que estava na posse de uma arma. Reconheceu o acusado sem dúvidas na delegacia e em audiência (arquivo digital - fls. 253/254).

A vítima ANA LÚCIA DE TOLEDO MONTANDON narrou que estava fazendo compras na loja Anjos da Guarda com suas irmãs, quando um dos três criminosos determinou que descessem para o subsolo da loja e ficassem deitadas no chão. Subtraíram sua bolsa, documentos, R\$ 200,00, cartões, e celular. Apenas os cartões e dinheiro não foram recuperados. A ação durou cerca de 15 minutos. Reconheceu um dos roubadores na delegacia e em juízo. Não visualizou arma, mas sabe que estavam armados. Tem 66 anos (arquivo digital - fls. 253/254).

A vítima MARIA CRISTINA DE TOLEDO relatou que estava fazendo compras com suas irmãs, quando um dos três criminosos determinou que descessem para o subsolo da loja e ficassem deitadas no chão. Subtraíram seus anéis e pulseira, que foram recuperados no mesmo dia. Não visualizou arma de fogo. Não reconheceu o acusado na delegacia, tampouco em juízo. Ainda está bastante traumatizada (arquivo digital - fls. 253/254).

A vítima MARIA ANGELA TOLEDO PEREIRA disse que estava no caixa do estabelecimento quando foi abordada por um dos três dos indivíduos, que estava armado e lhe pediu para descer a escada e ficar deitada no chão. Subtraíram sua bolsa, carteira, dinheiro e aliança, mas parte dos bens foram recuperados, exceto sua carteira e R\$ 500,00. A ação durou cerca de 20 minutos, pois, com a chegada dos policiais, eles empreenderam fuga. O roubador que a abordou estava armado, mas não lhe apontou a arma. Não o reconheceu na delegacia ou em juízo. Está traumatizada (arquivo digital - fls. 253/254).

A vítima CINTHIA CALIL BOTELHO CIFUENTE consignou ter sido rendida após descer as escadas, momento em que viu o funcionário do estoque deitado no chão. Foi empurrada e apontaram uma arma em sua direção, tendo o criminoso subtraído seu aparelho celular e aliança. Havia três clientes na loja. Levaram celulares, notebook, e um HD externo, que pertenciam ao estabelecimento, mas nada foi recuperado. Não soube precisar seu prejuízo. Não conhecia os assaltantes. A ação durou cerca de 15 minutos. Ficou traumatizada, esclarecendo que desde os fatos o movimento de clientes, aos sábados, diminuiu. O anel que reconheceu na delegacia era de uma funcionária. Reconheceu o acusado, na delegacia e em juízo, como sendo um dos roubadores (arquivo digital - fls. 253/254).

A vítima GILSILANE SIQUEIRA informou que estava na cozinha, localizada no térreo da loja, quando viu um dos roubadores, que estava armado, render seu colega, sendo também rendida na sequência. Ele pegou seu celular e pediu para permanecer sentada no chão. Na sequência, outro assaltante apareceu e pediu para ficar quieta. Subiram e abordaram alguém na escada, momento que os demais funcionários desceram. O roubador que a rendeu era moreno, aproximadamente 1,80 m, trajava regata, bermuda e tinha cerca de 30 anos. Levaram seu celular, avaliado em R\$ 500,00, que não foi recuperado. Viu dois indivíduos de frente, e o terceiro, apenas de costas. Ambos estavam sem máscara. Reconheceu um deles (réu do processo) na delegacia e em juízo (arquivo digital - fls. 253/254).

A vítima CLELIA RODOLFO PEREIRA asseverou ter visualizado um dos três assaltantes na posse de uma arma. Subtraíram sua aliança, anéis e um celular. Recuperou a aliança e os anéis na delegacia. Seu celular valia cerca de R\$ 1.000,00. A ação durou cerca de 15 minutos. Reconheceu o acusado na delegacia e em juízo. Ficou traumatizada, mas agora está bem (arquivo digital - fls. 253/254).

A vítima SUSETTE LOPES DE MOURA declarou que havia três clientes na loja quando dois indivíduos, armados, entraram e pediram para descer e permanecer deitada no chão. Acredita que ficaram cerca de trinta minutos com os assaltantes. Levaram seu anel e aliança, que não foram recuperados. Ambos estavam armados. Não viu terceiro indivíduo, mas ouviu que havia três pessoas, sendo que um ficou de vigia. Na delegacia, reconheceu o criminoso que estava sem máscara na ocasião dos fatos. Em audiência, reconheceu o acusado com sendo um dos roubadores (arquivo digital - fl. 253/254).

A vítima GUILHERME VELOSO RODRIGUES disse que estava trabalhando no subsolo, quando um dos assaltantes entrou apontando-lhe a arma e pediu para abaixar. Foi agredido com chutes na perna e nas costas. Sua colega de trabalho foi rendida pelo segundo criminoso. Todos permaneceram deitados no subsolo durante a ação criminosa, que durou cerca de 5 minutos, tendo a polícia chegado na sequência. Subtraíram seu

celular e notebook, mas o computador foi recuperado no mesmo dia na delegacia. O aparelho celular subtraído custava cerca de R\$ 1.500,00. Reconheceu um dos assaltantes na delegacia. Em audiência não reconheceu o acusado como sendo um dos roubadores (arquivo digital - fl. 253/254).

O policial militar VICTOR MARQUES DE MELO, na fase judicial, relatou que comunicados da prática do crime, prenderam o réu em flagrante e os bens ventilados no local por ele indicado, tendo ele admitido que seus comparsas estavam armados, mas eles não foram localizados, tampouco as armas (arquivo digital).

As imagens das câmeras de segurança, degravadas pelo laudo fls. 115/177, demonstram a dinâmica do delito narrado na inicial.

A confissão do réu, as palavras e reconhecimentos pessoais das vítimas Cinthia, Gilsilane, Clelia e Susette, em ambas as fases da persecução penal (na etapa inquisitiva - fl 29; em juízo - arquivo digital), de Ana Lúcia na fase judicial, aliadas às provas oral e pericial (fls. 115/177), além do reconhecimento da rei na delegacia, são elementos seguros a demonstrar a existência e autorias delitivas.

De fato, da análise do conjunto probatório, extrai-se que o réu, em concurso com outros dois indivíduos não identificados, ingressaram no estabelecimento comercial e anunciaram o assalto, determinando aos clientes e funcionários que se dirigissem ao subsolo da loja, onde foram obrigados a permanecer deitados no chão. Na sequência, o acusado e seus comparsas subtraíram os bens das vítimas e empreenderam fuga, sendo o réu capturado pelos agentes momentos após a consumação do delito.

O concurso de agentes ficou plenamente caracterizado pelos mesmos elementos de prova analisados. Realmente, o réu, previamente ajustados e com unidade de desígnios com outros dois indivíduos não identificados, praticaram esta empreitada criminosa, dividindo tarefas. Enquanto parte do grupo vigiava as vítimas, os demais recolhiam seus pertences.

A causa de aumento de pena relativa à restrição da liberdade das vítimas encontra-se devidamente consubstanciada, na medida em que foi determinado aos ofendidos que permanecessem deitados no subsolo da loja, por tempo juridicamente relevante, ficando assim sob o jugo dos roubadores a fim de garantir a consumação da empreitada e posterior fuga dos assaltantes, como elucidou a prova oral.

Todavia, a majorante tipificada no inciso I do § 2º - A, do art. 157 do Código Penal tem sua razão de ser dada a maior potencialidade lesiva de um roubo praticado com emprego de arma. Para se reconhecer esta causa de aumento, portanto, necessário averiguar o poder vulnerante da arma empregada, o que exige seja feito exame pericial, ou que haja, por outros elementos de prova, demonstração da efetivação de disparo. Na hipótese, o exame pericial não foi realizado e, consoante prova angariada, não houve disparo. Insubsistente, pois, esta circunstância.

Farta a jurisprudência nesse sentido:

“(...) 2. AÇÃO PENAL. Condenação. Delito de roubo. Art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal. Pena. Majorante. Emprego de arma de fogo. Instrumento não apreendido nem periciado. Ausência de disparo. Dúvida sobre a lesividade. Ônus da prova que incumbia à acusação. Causa de aumento excluída. HC concedido para esse fim. Precedentes. Inteligência do art. 157, § 2º, I, do CP, e do art. 167 do CPP. Aplicação do art. 5º, LVII, da CF. Não se aplica a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inc. I, do Código Penal, a título de emprego de arma de fogo, se esta não foi apreendida nem periciada, sem prova de disparo” (HC 95142, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, julgado em 18/11/2008, DJe-232 DIVULG 04-12-2008 PUBLIC 05-12-2008 EMENT VOL-02344-02 PP-00288).

A despeito de a vítima Emerson ter relatado que sua esposa, vítima Cinthia, fora agredida com uma coronhada pelo acusado, tal informação não ficou demonstrada nos autos. A uma porque a própria vítima sequer relatou ter sido agredida com uma coronhada, a duas porque o laudo pericial, com a degravação das imagens das câmeras de segurança, não demonstram referida agressão.

Ressalto ter o réu subtraído bens de Cinthia, Guilherme, Gilsilane, Clelia, Susette, Emerson, Ana Lúcia, Maria Angela e Maria Cristina mediante uma só conduta, tendo sido portanto nove os delitos de roubo perpetrados, em concurso formal perfeito. O acusado tinha plena ciência de que estava atingindo o patrimônio de nove pessoas diversas, porquanto os bens estavam na posse dos respectivos titulares.

A agravante relativa à idade das vítimas Ana Lúcia e Maria Cristina (com mais de sessenta anos- art. 61, II, h - fl. 06), está devidamente configurada na hipótese, aproveitando-se o acusado desta condição (perceptível icto oculi) para maior facilidade de consumação do delito.

Presentes, portanto, todas as elementares do delito previsto no art. 157, § 2º, II e V, por 9 vezes, duas delas c.c. art. 61, II, "h", na forma do art. 70, todos do Código Penal, e ausentes excludentes legais, a condenação dos réus em suas penas é impositiva.

Resta fixar as reprimendas.

Os antecedentes serão valorados na segunda etapa, já que, ante a reincidência (condenação referente ao processo nº 0000954-08.2016, da Vara do Júri local, com trânsito em julgado para a Defesa em 27.09.21 e para o Ministério Público em 30.09.21 - fl. 59), não podem ser levados em conta neste passo, sob pena de bis in idem.

Assim o teor da Súmula nº 241 do Superior Tribunal de Justiça.

Nada há nos autos a desabonar sua conduta social ou personalidade.

A motivação dos crimes foi a ordinária à espécie, qual seja, locupletamento patrimonial.

As circunstâncias e as consequências foram especialmente gravosas, pois além de praticados os delitos durante o período vespertino, em estabelecimento comercial, onde presentes funcionários e clientes, houve a subtração de múltiplos bens de alto valor. Não se olvide que fora empregada violência física, tendo a vítima Guilherme recebido chutes em sua perna e costas.

Em nada contribuiu o comportamento das vítimas para a prática dos crimes.

Diante desse quadro, em que não são favoráveis as circunstâncias judiciais, o juízo de reprovação (culpabilidade) não é o comum, motivo por que fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa (art. 49, caput, do Código Penal), o unitário no piso legal (art. 49, § 1º, e art. 60 do mesmo Codex), à falta de dados acerca da situação econômica do réu.

Na segunda fase, estando presentes duas agravantes (reincidência e vítima com mais de 60 anos), além da atenuante da confissão, em relação a dois dos delitos (vítimas Ana Lúcia e Maria Cristina), majoro as reprimendas, na forma do art. 67 do Código Penal, para 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias multa, o unitário no piso.

No tocante aos demais delitos (vítimas Cinthia, Guilherme, Gilsilane, Clelia,

Susette, Emerson, Maria Angela), a agravante da reincidência compensa-se com a atenuante da confissão espontânea, valioso meio de prova que confere ao julgador a certeza moral de uma condenação.

Aliás, a atual jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é nesse sentido, tendo a Corte Superior decidido a matéria em recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, com efeito vinculante:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

2. Recurso especial provido"

(REsp 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013).

Na última etapa, há de duas causas de aumento de pena (concurso de agentes e restrição de liberdade), as quais redundaram em maior gravidade concreta dos crimes, visto que três foram os agentes a perpetrar a empreitada criminosa, cuja união de esforços possibilitou o roubo em estabelecimento comercial e a dominação de nove vítimas, sendo uma delas covardemente agredida com chutes.

Diante desse quadro, majoro as penas de 3/8 (três oitavos), ficando definitivamente estabelecidas, à falta de minorantes, em 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, afora 16 (dezesseis) dias-multa, o unitário no piso, em relação aos delitos praticados contra as vítimas idosas Ana Lúcia e Maria Cristina; e 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, além de 15 (dezesseis) dias-multa, o unitário no piso, em relação aos demais delitos (vítimas Cinthia, Guilherme, Gilsilane, Clelia, Susette, Emerson, Maria Angela).

A sufragar este entendimento, diante das gravosas circunstâncias concretamente invocadas, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"(...) ROUBO MAJORADO. EXASPERAÇÃO RELATIVA A DUAS CAUSAS DE AUMENTO EM FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA LEGAL. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DENOTAM MAIOR REPROVAÇÃO DA CONDUTA.

(...)

2. "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes" (Sumula 443/STJ).

3. Na espécie, a majoração da pena 3/8 decorreu de circunstâncias concretas e que também revelam maior desvalor, como o maior número de agentes em comparsaria (três) e as circunstâncias do crime, na qual a arma de fogo foi apontada para a cabeça da vítima. (...)"

(HC 336.639/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015).

Havendo concurso formal perfeito de delitos, e sendo nove os praticados, exaspero a pena privativa de liberdade de um dos mais graves (roubo contra idoso) de dois terços, totalizando 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão.

A pena de multa, somada (art. 72 do Código Penal), perfaz 137 (cento e trinta e sete) dias-multa, o unitário no piso.

O regime inicial de cumprimento de pena, ante sua quantidade, reincidência, e por desfavoráveis as circunstâncias judiciais, é o fechado, conclusão que não fica afastada pelo § 2º do art. 387 do CPP, especialmente à falta de atestado de bom comportamento carcerário. Haverá, contudo, em caso de recurso, execução provisória

da reprimenda privativa de liberdade.

A substituição da pena privativa de liberdade ou a concessão de sursis ficam impedidas seja pela mera quantidade de pena aplicada, seja pela reincidência.

Ante o exposto, julgo a denúncia e seu aditamento PROCEDENTES para condenar JOSÉ ROBERTO SILVA SOUZA, qualificado nos autos, a 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão (regime inicial fechado), afora 137 (cento e trinta e sete) dias-multa, o unitário no piso legal, como incurso nas penas do art. 157, § 2º, II e V, por 9 vezes, duas delas c.c. art. 61, II, "h", na forma do art. 70, todos do Código Penal.

Sem condenação em custas, ante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Deverá o acusado permanecer preso para apelar, haja vista que o quadro que autorizou sua segregação provisória não se alterou, configurando a sentença condenatória, antes, um plus a desautorizar a apelação em liberdade.

Recomende-se onde se encontra.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se.

São José dos Campos, 25 de julho de 2022.

Brenno Gimenes Cesca

juiz de direito